

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1853/2535	นางเกษร ไวยบุรี กับพวก	โจทก์
	นายแจลัม ไกรอักษร กับพวก	จำเลย
	นางเกษร ไวยบุรี ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสงวน ไวยจินดา ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีเป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง และราคาทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งโจทก์ได้โต้เถียงว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงโดยไม่มีพยานหลักฐานปรากฏ ในท้องสำนวนซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ โจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 95)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยทั้ง 2 กับบริวารให้รื้อถอนสิ่งปลูก สร้างทั้งหมดของจำเลยออกไปจากที่ออกหน้าที่ดินโฉนดเลขที่ 12436 ของโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตาม ขอศาลได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลไป ดำเนินการจับกุมจำเลยทั้ง 2 กับบริวารมาขังไว้จนกว่าจำเลยทั้ง 2 จะออกไปพ้น ที่ดินโจทก์ และให้จำเลยทั้ง 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินปีละ 3,000 บาท นับแต่ วันฟ้องทุกปีตลอดไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 90)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้โดยเสียค่าคำร้องมา 200 บาท (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองได้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ถือได้ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองได้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ถือได้ว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ